

0013569-02.2022.8.26.0001

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Aluísio Moreira Bueno

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... e indenizatória - Furto de cartão magnético e realização de transações mediante uso do plástico e senha pessoal armazenados juntos - Legitimidade das operações realizadas antes da efetiva comunicação e bloqueio do cartão - Exigibilidade mantida - Pretensão afastada. Peculiaridade do caso - Singularidade quanto à questão de fato - Impossibilidade de autorização de transações ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional I - Santana

2ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: (11)

3489-4411, São Paulo-SP - E-mail: santana2jec@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

0013569-02.2022.8.26.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Douglas Teles Moreira

Requerido:

Lojas Ricachuelo S/A

MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a): Aluísio Moreira Bueno

I- VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, "caput", da Lei nº 9.099/95.

II- FUNDAMENTAÇÃO.

A demanda é improcedente.

A ré assegura que a operação financeira foi realizada mediante cartão e senha pessoal, sem qualquer falha na prestação de seus serviços.

Pois bem, a relação entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora se enquadra no conceito de consumidor (artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor); e a ré, no de fornecedor de serviço de crédito (artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor), seguindo a perspectiva do verbete 297, da Súmula do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", sendo objetiva sua responsabilidade (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Tal responsabilidade só será elidida se comprovado que o defeito inexistente ou decorre de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (artigo 14, parágrafo 3º, do Código de Defesa do Consumidor). Assim, rompe-se a relação de causa e efeito entre o serviço e o dano supostamente experimentado.

Cumprе ressaltar que o STJ se posicionou no sentido de que "a responsabilidade da

instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista" (REsp 1633785/SP - Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - TERCEIRA TURMA - Julgamento: 24.10.2017 - DJe: 30.10.2017).

Reiterando o entendimento acima, mais recentemente o STJ se pronunciou:

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista .

(...) 7. Recurso especial provido" (REsp 1.633.785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017 - grifou-se).

(STJ - REsp: 1992524 RS 2022/0082843-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 11/05/2022)

Na mesma linha, assevera o TJ-SP:

Declaratória e indenizatória - Furto de cartão magnético e realização de transações mediante uso do plástico e senha pessoal armazenados juntos - Legitimidade das operações realizadas antes da efetiva comunicação e bloqueio do cartão - Exigibilidade mantida - Pretensão afastada. Peculiaridade do caso - Singularidade quanto à questão de fato - Impossibilidade de autorização de transações posteriores ao incontroverso bloqueio do plástico - Declaração de inexigibilidade das referidas transações cabível - Pretensão acolhida. Responsabilidade civil - Observância dos fatos da causa - Sequência e dinâmica - Dever do correntista zelar pela guarda e segurança do seu cartão magnético e da respectiva senha pessoal - Ação criminosa que não se insere no risco da atividade - Fato de terceiro - Ausência de tempo hábil a obstar parte das transações - Falha na prestação do serviço bancário - Não reconhecimento - Culpa exclusiva da vítima remanescente pelo dever de guarda e segurança da senha pessoal - Dever de indenizar afastado - Art. 14, § 3º, II, do CDC - Danos morais não caracterizados - Negativação legítima, diante do incontroverso inadimplemento das faturas dos cartões, inclusive quanto às transações não controvertidas e já existentes nas faturas anteriores de forma parcelada - Exercício regular de direito - Retificação do valor do apontamento apenas para excluir o valor das transações declaradas inexigíveis - Ação procedente em parte - Sucumbência recíproca caracterizada. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10383589020198260506 SP 1038358-90.2019.8.26.0506, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 17/08/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de procedência. Insurgência de ambas as partes. Réu que pretende afastar sua responsabilidade ao argumento de que o autor guardava o cartão juntamente com a senha; autor que busca a majoração do valor da indenização, assim como da verba honorária. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Descabimento. Conforme constou no Boletim de Ocorrência, o roubador, mediante posse dos cartões e senhas", realizou saques e empréstimos. Inobstante tratar-se de relação de consumo, não estão presentes os pressupostos autorizadores para a inversão do ônus probatórios. Não se verifica falha na prestação dos serviços do requerido, posto que após comunicação procedeu ao bloqueio do cartão. Fortuito externo. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. Culpa exclusiva da vítima que rompe o nexo de causalidade. Inteligência do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. Não provido

o recurso do autor e provido o recurso do réu. (TJ-SP - AC: 10103465220188260037 SP 1010346-52.2018.8.26.0037, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 08/10/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2019)

Ainda no âmbito de tais transações, não há que se cogitar em ocorrência em defeito na prestação de serviços, porque a ré apenas atendeu o processamento das operações dentro dos limites de crédito pré-definidos (não há prova de que as transações ocorreram em desacordo desses limites), de modo que não se poderia exigir qualquer outra providência da ré no sentido de impedir a realização de tais operações.

Reitere-se: de acordo com o disposto no art. 14, § 3º, III, do Código de Defesa do Consumidor, está configurada a culpa exclusiva de terceiro pelo evento, de sorte que não é possível imputar à requerida qualquer falha na prestação do serviço pelas transações ocorridas dentro dos limites de crédito, tampouco a ocorrência de qualquer outro fortuito interno, não sendo o caso, portanto, de incidência da teoria do risco profissional e da Súmula 479 do C. STJ.

Assim, no tocante às transações ocorridas dentro do limite de crédito definido pelo próprio autor, forçoso concluir que se mostra incabível a pretensão de declaração de inexigibilidade do débito correspondente, porque a ré em nada contribuiu para a ocorrência das operações.

Nesse sentido, o e. TJSP:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Contrato de uso de cartão de crédito - Transações não reconhecidas pelo titular em decorrência de ato ilícito praticado por terceiro, conhecido como golpe "Boa Noite, Cinderela" – Inexistência de falha na prestação de serviço nas transações realizadas dentro do limite de crédito ajustado entre as partes diante da ausência de nexo de causalidade – Banco que deve responder, entretanto, apenas pelas operações realizadas acima do limite de crédito concedido – Inteligência do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor – Sentença modificada – Recurso parcialmente provido." (TJ-SP - AC: 11219598220188260100 SP 1121959-82.2018.8.26.0100, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de Julgamento: 30/08/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2021) grifei

Nessa conformidade, rompido o nexo de causalidade pela culpa exclusiva da vítima, a improcedência da ação é de rigor, cabendo ao autor voltar-se contra os terceiros que receberam o dinheiro, na forma do art. 876 do Código Civil.

É tudo o que basta para a solução desta lide. Os demais argumentos tecidos pelas partes não são capazes de infirmar a conclusão deste juiz. Neste sentido, o enunciado nº 12, da ENFAM: "Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante".

III- DECISÃO.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Assim, extingo o feito, com exame de mérito, por força do art. 487, I, CPC.

Cada parte DEVERÁ PAGAR o valor de R\$ 36,00, referente a 50% dos HONORÁRIOS do(a) Sr(a) Conciliador(a), estes fixados no valor de R\$ 72,00, nos termos da Resolução nº 809/2019.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

Recurso: O recurso, cujo prazo para interposição por advogado é de 10 (DEZ) dias a contar da ciência da sentença, deve vir acompanhado do preparo (1% do valor

atualizado da causa - observado o recolhimento mínimo de 05 UFESPs - mais 4% do valor atualizado da condenação OU, se não houver condenação, mais 4% sobre o valor atualizado da causa - também observado o recolhimento mínimo de 05 UFESPs - Guia DARE-SP - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - SP - Código da Receita 230-6), CONFORME CONSTA DO PORTAL DO TJ/SP (<https://tjsp.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/CalculosJudiciais.aspx>).

Existindo mídias ou outros objetos que devam ser remetidos pela via tradicional (malote) à superior instância, o valor da taxa do porte de remessa e de retorno é de R\$ 43,00, correspondente a um volume de autos para cada objeto a ser encaminhado (Art. 1.275, § 3º das NSCGJ). Recolhimento em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDT - Código 110-4. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção, não sendo aplicável o art. 1.007, § 2º, do CPC.

Na hipótese de eventual pedido de concessão de assistência jurídica gratuita, cabe ressaltar que o art. 4º da Lei nº 1060/50 prevê a possibilidade de concessão pela só declaração do autor na inicial de sua necessidade. Entretanto, o art. 5º, LXXIV da CF não exclui a possibilidade de apreciação pelo Juiz das circunstâncias em que o pedido ocorre, vez que exige a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da assistência judiciária àqueles que a alegam, razão por que a parte deve, juntamente com o eventual pedido de concessão da assistência jurídica gratuita, apresentar cópia de suas três últimas Declarações de Imposto de Renda ou de sua carteira de trabalho ou de seus três últimos holerites ou o Comprovante de Situação Cadastral Regular no CPF, acompanhado do extrato dos últimos três meses de toda(s) a(s) sua(s) conta(s) corrente(s), o que revela todo o seu relacionamento comercial junto ao BACEN (Banco Central do Brasil), sob pena de INDEFERIMENTO do pedido de concessão da assistência jurídica gratuita.

Os extratos das contas bancárias a partir da lista de relacionamentos com instituições financeiras podem ser obtidos de maneira gratuita pela própria parte por meio do sistema Registrato, disponibilizado pelo Banco Central do Brasil mediante cadastro do interessado (<https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato>).

SE PLEITEADA, HOMOLOGO, DESDE JÁ, A DESISTÊNCIA DO PRAZO RECURSAL e dou por transitada em julgado esta sentença.

Execução da sentença: 1- Transitada em julgado a sentença, providencie o devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento do valor atualizado da condenação, por meio de depósito judicial (conforme instruções que constam do PORTAL DE CUSTAS do TJ/SP), nos termos do art. 523 do CPC, independente de citação ou intimação, sob pena da incidência da multa de 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 52, III e IV, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 523, § 1º, do CPC, bem como, se houver condenação por litigância de má-fé, o pagamento da respectiva multa, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio da Guia FEDTJ (Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Código "442-1 - Multas Processuais - Novo CPC"), independente de citação ou intimação, sob pena da EXPEDIÇÃO de certidão para inscrição na dívida ativa da Fazenda Pública Estadual, o que, se o caso, desde já DETERMINO. 2- Com o pagamento: 2.1- Expeça-se mandado de levantamento do depósito em favor do credor. 2.2- Se o valor a ser levantado for superior a cinco mil reais (R\$ 5.000,00), deverá o credor juntar aos autos o Formulário MLE preenchido, disponível no endereço eletrônico: <http://www.tjsp.jus.br/Download/Formularios/FormularioMLE.docx>, nos termos do comunicado conjunto nº 474/2017, disponibilizado no DJE de 20/02/2017, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 2.3- Se houver nos autos patrono constituído, atenda-se o art. 1.113, § 3º das NSCGJ: "procuração com os poderes bastantes para receber e dar quitação". 3- Sem o pagamento ou em caso de discordância do valor depositado: 3.1- Para o credor sem advogado: instaure-se

incidente de cumprimento de sentença e, após, encaminhem-se os autos ao Contador para cálculo do débito; 3.2- Para o credor com advogado: apresente o cálculo do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, com a multa de 10% do artigo 523, § 1º do CPC, por meio de petição nos autos de incidente de cumprimento de sentença, na forma estabelecida no Comunicado CG nº 1789/2017, publicado no DJE de 02 de agosto de 2017. 4- Em caso de obrigação diversa do pagamento em dinheiro, SOMENTE se houver descumprimento, manifeste-se o credor, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data do decurso do prazo para cumprimento da obrigação. 5- No silêncio, presume-se a satisfação da obrigação, arquivando-se o processo com a baixa definitiva no sistema, independente de nova intimação. 6- Os HONORÁRIOS do(a) Sr(a) Conciliador(a) devem ser recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias, por meio de depósito judicial vinculado a este processo (utilizar o PORTAL DE CUSTAS do TJ/SP, fazendo constar no campo de observação: ref. Honorários de conciliador), sob pena de expedição de certidão de crédito para execução, independente de citação ou intimação.

SE PLEITEADA, DETERMINO, desde já, a entrega ao(à) Sr(a) Conciliador(a) CERTIDÃO DO SEU CRÉDITO como título para futura execução.

Os interessados, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, poderão pedir a restituição, desde já deferida, dos documentos, apresentados ao ofício de justiça, cuja digitalização em PDF seja tecnicamente inviável devido ao grande volume, por motivo de ilegibilidade (como papeis antigos ou escritos desgastados), em razão do meio em que originalmente produzidos (como mídias, mapas, plantas, radiografias e assemelhados) ou por que devam ser entregues no original, presumindo-se, no silêncio, a concordância com sua inutilização e encaminhamento à reciclagem.

Informo que:

1- Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação (Enunciado 13 do FONAJE - Fórum Nacional de Juizados Especiais), excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento" (Enunciado 74 do FOJESP - Fórum dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo);

2- A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 5 do FONAJE - Fórum Nacional de Juizados Especiais), e, portanto, também para efeito de intimação.

P.I.C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI Nº 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA